

首页 热门班级 热 全部课程 热 在线题库 热 考试资讯 关于我们 个人中心

网站首页 > 在线题库 > 期货法规 | 私教班押题 > 真题考试 > 【11月法规】乐橙独家押百题(四)

【11月法规】乐橙独家押百题(四)

总分：100（分）

及格分：60（分）

限时：100（分）

简介：【11月法规】乐橙独家押百题(四)

藏

纠

1.(选择题)

【乐橙网】下列关于结算担保金和结算准备金的表述中，错误的是()。

A.

期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行

B.

期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金

C.

期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金

D.

期货公司应当按照保证金存管银行的具体规定，缴存结算担保金、结算准备金

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查结算准备金的缴存。

期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金，并维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户正常交易。结算担保金由结算会员以自有资金向期货交易所缴纳。

故本题选D选项。

藏

纠

2.(选择题)

【乐橙网】集合资产管理计划原则上应当接受()委托，中国证监会认可的情形除外。

A.

股票

B.

债券

C.
货币资金

D.
其他金融资产
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查集合资产管理计划的相关规定。

单一资产管理计划可以接受货币资金委托，或者接受投资者合法持有的股票、债券或中国证监会认可的其他金融资产委托。集合资产管理计划原则上应当接受货币资金委托，中国证监会认可的情形除外。

故本题选 C 选项。

藏
纠

3.(选择题)

【乐橙网】客户下达的交易指令中没有()，期货公司未予以拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。

A.
成交价格

B.
数量

C.
开平仓方向

D.
有效期限
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户交易指令的下达。

客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。

故本题选 B 选项。

藏
纠

4.(选择题)

【乐橙网】单一资产管理计划在()后,由证券期货经营机构书面通知投资者资产管理计划成立。

A.
募集金额缴足

B.
取得验资报告

C.
受托资产入账

D.
有关机构备案

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查单一资产计划的有关规定。

单一资产管理计划在受托资产入账后,由证券期货经营机构书面通知投资者资产管理计划成立。

故本题选 C 选项。

藏

纠

5.(选择题)

【乐橙网】证券公司介绍其控股股东开立期货账户的,()应当将证券公司控股股东的期货账户信息报相关监管机构备案。

A.
期货公司

B.
证券公司和期货公司

C.
证券公司

D.
证券公司或期货公司

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司提供中间介绍业务的相关内容。

证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案，并按照中国证监会的规定履行信息披露义务。

故本题选 C 选项。

藏

纠

6.(选择题)

【乐橙网】客户下达的交易指令中数量和买卖方向均明确，下列说法正确的是()。

A.

没有有效期限的，应当视为一直有效

B.

没有品种的，应按当前交易最活跃的品种

C.

没有成交价格的，应当视为按市价成交

D.

没有开仓方向的，有持仓的按平仓交易，没有持仓的应当视为开仓交易

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为责任的承担。

客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的(没有品种的，期货公司要拒绝交易，故 B 选项不符合题意)，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有有效期限的，应当视为当日有效(A 选项不符合题意);没有成交价格的，应当视为按市价交易(C 选项符合题意);没有开平仓方向的，应当视为开仓交易(D 选项不符合题意)。

故本题选 C 选项。

藏

纠

7.(选择题)

【乐橙网】下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是()。

A.

标准仓单

B.

可以流通的国债

C.
现金

D.
可以立即变现的房产
回答错误
正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所会员、客户不得用作保证金的证券。

期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金：

(1)经期货交易所认定的标准仓单(A选项不符合题意)；

(2)可流通的国债(B选项不符合题意)；

(3)中国证监会认定的其他有价证券。

故本题选 D 选项。

藏
纠

8.(选择题)

【乐橙网】根据《期货交易管理条例》，有权任免期货交易所负责人的机构是()。

A.
国务院期货监督管理机构派出机构

B.
国务院期货监督管理机构

C.
中国期货业协会

D.
国务院
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查有权任免期货交易所负责人的机构。

期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行自律管理，期货交易所以其全部财产承担民事责任。期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。

故本题选 B 选项。

藏
纠

9.(选择题)

【乐橙网】未取得从业资格的人员，擅自从事期货业务的，中国证监会责令改正，给予警告，单处或者并处()万元以下罚款。

A.

1

B.

10

C.

5

D.

3

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违规行为的处理。

未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会责令改正，给予警告，单处或者并处 3 万元以下罚款。

故本题选 D 选项。

藏

纠

10.(选择题)

【乐橙网】《期货从业人员执业行为准则(修订)》是中国期货业协会对期货从业人员进行()的主要依据。

A.

刑事制裁

B.

纪律惩戒

C.

行政处分

D.

民事制裁

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的业行为准则。

《期货从业人员执业行为准则(修订)》规定,本准则是对从业人员的职业品德、执业纪律、专业胜任能力及职业责任等方面的基本要求和规定,是从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范,是中国期货业协会对从业人员进行纪律惩戒的主要依据。

故本题选 B 选项。

藏

纠

11.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司客户保证金管理使用的表述中,错误的是()。

A.

客户保证金不属于期货公司破产财产或者清算财产

B.

客户保证金应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

C.

期货公司向客户收取的保证金,可以根据客户的要求支付可用资金

D.

客户的保证金和委托资产属于客户资产,由期货公司和客户共同所有

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司客户保证金管理使用的相关内容。

客户的保证金和委托资产属于客户资产,归客户所有(D 选项说法错误)。客户资产应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理(B 选项说法正确)。非因客户本身的债务或者法律、行政法规规定的其他情形,不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户资产。期货公司破产或者清算时,客户资产不属于破产财产或者清算财产(A 选项说法正确)。

故本题选 D 选项。

藏

纠

12.(选择题)

【乐橙网】()应当建立期货从业人员信息数据库,公示并且及时更新从业资格注册信息。

A.

期货交易所

B.

中国证监会及派出机构

C.
中国证监会

D.
中国期货业协会
回答错误
正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员监督管理的相关内容。

中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。

故本题选 D 选项。

藏
纠

13.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者相关服务，经营机构在满足相关规定的条件下，()向其销售相关产品或者提供相关服务。

A.
拒绝

B.
暂缓

C.
可以

D.
应当
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者适当性。

经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务的，经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示，投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。

故本题选 C 选项。

藏

纠

14.(选择题)

【乐橙网】以下关于期货从业资格的表述，正确的是()。

A.

期货从业资格可以由本人直接向中国期货业协会申请

B.

通过期货从业资格考试，可以从事期货业务，但必须在 6 个月内申请从业资格

C.

通过期货从业资格考试，才能申请期货从业资格

D.

未取得期货从业资格的人员，不得在期货公司任职

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业资格。

取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过其所在机构向协会申请从业资格。未取得从业资格的人员，不得在机构中开展期货业务活动。

故本题选 C 选项。

藏

纠

15.(选择题)

【乐橙网】申请设立期货交易所，不需要向中国证监会提交的文件和材料包括()。

A.

理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历

B.

拟任用高级管理人员名单及简历

C.

场地、设备、资金证明文件及情况说明

D.

拟加入会员或者股东出资证明

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查设立期货交易所提交的文件。

申请设立期货交易所，应当向中国证监会提交下列文件和材料：

- (1) 申请书；
- (2) 章程和交易规则草案；
- (3) 期货交易所的经营计划；
- (4) 拟加入会员或者股东名单；
- (5) 理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历；
- (6) 拟任用高级管理人员的名单及简历；
- (7) 场地、设备、资金证明文件及情况说明；
- (8) 中国证监会规定的其他文件、材料。

故本题选 D 选项。

藏

纠

16.(选择题)

【乐橙网】期货纠纷案件由()管辖。

A.

地市中级人民法院

B.

中级人民法院

C.

高级人民法院

D.

省级人民法院

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查诉讼。

期货纠纷案件由中级人民法院管辖。

故本题选 B 选项。

藏

纠

17.(选择题)

【乐橙网】期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，下列说法中正确的是()。

A.

期货公司不承担任何责任

B.

客户承担主要责任

C.

期货公司承担次要赔偿责任

D.

期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80%

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查透支交易纠纷及其责任。

期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80%。

故本题选 D 选项。

藏

纠

18.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货交易所向会员收取保证金的表述中，错误的是()。

A.

专户存储，不得挪用

B.

可以接受规定的有价证券作为保证金

C.

保证金分为结算准备金和结算担保金

D.

只能用于担保期货合约的履行

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所向会员收取保证金的相关规定。

期货交易所向会员收取的保证金，只能用于担保期货合约的履行(D 选项说法正确)，不得查封、冻结、扣划或者强制执行。

期货交易所应当在期货保证金存管银行开立专用结算账户，专户存储保证金，不得挪用(A 选项说法正确)。

保证金分为结算准备金和交易保证金(C选项说法错误)。结算准备金是指未被合约占用的保证金;交易保证金是指已被合约占用的保证金。

B项说法正确,期货交易所可以接受规定的有价证券充抵保证金。

故本题选择C选项。

藏

纠

19.(选择题)

【乐橙网】申请除期货公司董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格,应当提交的申请材料不包括()。

A.

申请书

B.

任职资格申请表

C.

身份、学历、学位证明

D.

2名推荐人的书面推荐意见

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查申请任职资格的相关规定。

申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格,应当由拟任职期货公司向公司住所地的中国证监会派出机构提出申请,并提交下列申请材料:

(1)申请书(A选项不符合题意);

(2)任职资格申请表(B选项不符合题意);

(3)身份、学历、学位证明(C选项不符合题意);

(4)中国证监会规定的其他材料。

D选项符合题意,申请除期货公司董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格不需要2名推荐人的书面推荐意见。

故本题选D选项。

藏

纠

20.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》投资经理应当依法取得从业资格,具有()以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守。

A.

3 年

B.

4 年

C.

2 年

D.

5 年

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资经理任职资格。

投资经理应当依法取得从业资格，具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验，具备良好的诚信记录和职业操守，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

故本题选 A 选项。

藏

纠

21.(选择题)

【乐橙网】期货公司的交易保证金不足，且未能按期货交易所规定的时间追加保证金，交易规则规定不明确的，期货交易所有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓造成的损失，由()。

A.

期货公司承担

B.

期货交易所与期货公司共同承担

C.

期货交易所承担

D.

期货交易所承担主要责任

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查强行平仓。

期货公司的交易保证金不足，又未能按期货交易所规定的时间追加保证金的，按交易规则的规定处理；规定不明确的，期货交易所有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓所造成的损失，由期货公司承担。

故本题选 A 选项。

藏
纠

22.(选择题)

【乐橙网】期货交易所允许期货公司透支交易，并与其约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，()。

A.

客户承担相应的赔偿责任

B.

期货公司承担相应的赔偿责任

C.

期货交易所承担相应的赔偿责任

D.

期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80%

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查透支交易。

期货交易所允许期货公司透支交易，并与其约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，期货交易所承担相应的赔偿责任。

故本题选 C 选项。

藏
纠

23.(选择题)

【乐橙网】根据《外商投资期货公司管理办法》，本办法所称外商投资期货公司是指单一或有关联关系的多个境外股东直接持有或间接控制公司()股权的期货公司。

A.

5%以上

B.

5%以下

C.

3%以上

D.

10%以上

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查外商投资期货公司的定义。

外商投资期货公司是指单一或有关联关系的多个境外股东直接持有或间接控制公司 5%以上股权的期货公司。

故本题选 A 选项。

藏

纠

24.(选择题)

【乐橙网】下列人员不符合期货公司高级管理人员任职条件的是()。

A.

因违法行为被解除职务的证券公司高级管理人员，自被解除职务之日起已逾 5 年

B.

因违法行为被开除的证券公司从业人员，自被开除之日起已逾 5 年

C.

因违法行为被解除职务的证券交易所负责人，自被解除职务之日起已逾 5 年

D.

被中国证监会认定为不适当人选的人员，自被认定之日起未逾 2 年

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不适当人选。

自被中国证监会或者其派出机构认定为不适当人选之日起未逾 2 年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

故本题选 D 选项。

藏

纠

25.(选择题)

【乐橙网】下列人员中，属于期货公司高级管理人员的是()。

A.

监事会主席

B.
独立董事

C.
董事长

D.
营业部负责人
回答错误
正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司高级管理人员。

D 选项符合题意，高级管理人员，是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人、营业部负责人以及实际履行上述职务的人员。

ABC 选项不符合题意，监事会主席属于监事人员，独立董事和董事长属于董事人员。

故本题选 D 选项。

藏
纠

26.(选择题)

【乐橙网】当自身利益与客户利益发生冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并坚持()的原则。

A.
客户合法利益优先

B.
公平、公正、公开

C.
平等互利

D.
回避
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业人员自身利益与客户利益发生冲突时的处理。

当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则。

故本题选 A 选项。

藏
纠

27.(选择题)

经批准设立的期货交易所，应当标明()字样。

A.

期货经纪

B.

会员制

C.

商品交易所或者期货交易所

D.

股份公司

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的设立、变更与终止。

《期货交易所管理办法》规定，经中国证监会批准设立的期货交易所，应当标明"商品交易所"或者"期货交易所"字样。其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。

故本题选 C 选项。

藏

纠

28.(选择题)

被注销期货从业资格的人员连续 2 年未在期货经营机构中执业的，在申请从业资格前应当()。

A.

参加中国期货业协会组织的后续职业培训

B.

重新参加中国期货业协会组织的资格考试

C.

参加聘用公司的职业培训

D.

申请资格考试豁免

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业资格的取得和注销。

取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续 2 年未在机构中执业的,在申请从业资格前应当参加中国期货业协会组织的后续职业培训。

故本题选 A 选项。

藏

纠

29.(选择题)

【乐橙网】甲某是某期货公司的首席风险官,在任职期间因违法违纪被认定为不适当人选,从认定之日起()年内,任何期货公司不得任用甲某担任董事、监事和高级管理人员。

A.

半

B.

1

C.

2

D.

3

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查监督管理。

自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起 2 年内,任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。

故本题选 C 选项。

藏

纠

30.(选择题)

【乐橙网】客户下达的交易指令数量和买卖方向均明确,下列说法中,正确的是()。

A.

没有有效期限的,应当视为一直有效

B.

没有品种的,应按当前交易最活跃的品种

C.

没有成交价格的，应当视为按市价成交

D.

没有开平仓方向的，有持仓的按平仓交易，没有持仓的应当视为开仓交易

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为纠纷及其责任。

客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有有效期限的，应当视为当日有效;没有成交价格的，应当视为按市价交易;没有开仓方向的，应当视为开仓交易。

故本题选 C 选项。

藏

纠

31.(选择题)

【乐橙网】客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，由()承担。

A.

期货公司

B.

期货经纪人(居间人)

C.

客户

D.

客户和期货公司共同

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户交易保证金不足时穿仓损失的承担者。

客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间造成的损失，由客户承担;穿仓造成的损失，由期货公司承担。

故本题选 A 选项。

藏
纠

32.(选择题)

【乐橙网】期货公司下列人员中，必须具有期货从业人员资格的是()。

A.
财务负责人

B.
监事会主席

C.
独立董事

D.
董事长
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事、监事和高级管理人员申请任职资格的要求。

A 选项符合题意，申请财务负责人、营业部负责人的任职资格，应当具有期货从业人员资格。
故本题选 A 选项。

藏
纠

33.(选择题)

【乐橙网】实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员的()和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围。

A.
资信情况

B.
客户情况

C.
资本充足情况

D.
成交情况
回答错误
正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查实行会员分级结算制度的期货交易所限制结算会员业务范围的依据。

实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员资信和业务开展情况,限制结算会员的结算业务范围,但应当于 3 日内报告中国证监会。

故本题选 A 选项。

藏

纠

34.(选择题)

【乐橙网】根据《期货交易所管理办法》，期货交易所每年应当对会员遵守期货交易所规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果报告()。

A.

中国证监会派出机构

B.

期货保证金安全存管监控机构

C.

中国证监会

D.

中国期货业协会

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所定期检查的报告对象。

期货交易所每年应当对会员遵守期货交易所交易规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果报告中国证监会。

故本题选 C 选项。

藏

纠

35.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，资产管理计划存续期间持续销售的，销售机构应当在销售行为完成后()个工作日内，将销售过程中产生和保存的投资者信息及资料全面、准确、及时提供给证券期货经营机构。

A.

3

B.

5

C.
7

D.
10

回答错误
正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划有存续期间持续销售的相关规定。

资产管理计划存续期间持续销售的，销售机构应当在销售行为完成后 5 个工作日内，将销售过程中产生和保存的投资者信息及资料全面、准确、及时提供给证券期货经营机构。

故本题选 B 选项。

藏
纠

36.(选择题)

【乐橙网】期货公司应当由具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司()
进行审计。

A.
年度风险监管报表

B.
季度风险监管报表

C.
月风险监管报表

D.
日风险监管报表

回答错误
正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险监管报表的审计。

期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。

故本题选 A 选项。

藏
纠

37.(选择题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定，证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料，保存期限不少于()年。

A.

10

B.

5

C.

15

D.

20

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构资料保存的年限。

证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于 5 年。

故本题选 B 选项。

藏

纠

38.(选择题)

【乐橙网】非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为()，期货公司应当承担由此产生的民事责任。

A.

具备法定的表见代理条件的

B.

给客户造成经济损失的

C.

客户提起诉讼的

D.

期货公司不予认可的

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查承担责任的主体。

期货公司授权非本公司人员以本公司的名义从事期货交易行为的，期货公司应当承担由此产生的民事责任；非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备法定的表见代理条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。

故本题选 A 选项。

藏

纠

39.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》，期货公司应当()提名并聘任首席风险官。

A.

由总经理

B.

由董事长

C.

由监事会

D.

根据公司章程的规定

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查提名并聘任首席风险官的主体。

期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。期货公司设有独立董事的，还应当经全体独立董事同意。

故本题选 D 选项。

藏

纠

40.(选择题)

【乐橙网】客户对交易结算结果提出异议，期货公司未及时采取措施导致损失扩大的，对扩大的损失，下列说法正确的是()。

A.

由客户承担损失

B.

由期货公司承担主要责任

C.

由期货公司承担赔偿责任

D.

由客户承担主要责任

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户对交易结算结果提出异议，期货公司未及时采取措施导致损失扩大的处理办法。客户对交易结算结果提出异议，期货公司未及时采取措施导致损失扩大的，期货公司对造成客户扩大的损失应当承担赔偿责任。

故本题选 C 选项。

藏

纠

41.(选择题)

【乐橙网】会员制期货交易所会员大会行使的职权不包括()。

A.

选举和更换会员理事

B.

审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告

C.

任免期货交易所总经理

D.

审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所会员大会行使的职权。

会员大会行使下列职权：

(1) 审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案(D 选项符合题意);

(2) 选举和更换会员理事(A 选项不符合题意);

(3) 审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告(B 项不符合题意);

C 选项符合题意，任免期货交易所总经理不属于会员制期货交易所会员大会的职权。

故本题选 C 选项。

藏

纠

42.(选择题)

【乐橙网】证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当按照《期货市场客户开户管理规定》的要求对照核实客户真实身份，采集并留存客户影像资料，与其他资料一起提交给()审核开户和存档。

A.

证券公司

B.

期货交易所

C.

期货结算机构

D.

期货公司

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户开户管理的相关规定。

证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当按照本规定的要求对照核实客户真实身份，核对客户期货结算账户户名与其有效身份证明文件中姓名或者名称一致，采集并留存客户影像资料。并随同其他开户资料一并提交期货公司审核开户和存档。

故本题选 D 选项。

藏

纠

43.(选择题)

【乐橙网】期货投资者保障基金按照()的原则筹集。

A.

统一性与多层次性相结合

B.

强制性和适度性

C.

取之于市场，用之于市场

D.

效率和公平相结合

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的筹集原则。

保障基金按取之于市场、用之于市场的原则筹集。

故本题选 C 选项。

藏

纠

44.(选择题)

【乐橙网】单一资产管理计划接受投资者合法持有的股票、债券等证券委托时，证券登记结算机构应当按照规定为其办理证券()等手续。

A.

质押

B.

抵押

C.

非交易过户

D.

转让

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查单一资产管理计划接受投资者证券委托的规定。

单一资产管理计划可以接受货币资金委托，或者接受投资者合法持有的股票、债券或中国证监会认可的其他金融资产委托。集合资产管理计划原则上应当接受货币资金委托，中国证监会认可的情形除外。证券登记结算机构应当按照规定为接受股票、债券等证券委托的单一资产管理计划办理证券非交易过户等手续。

故本题选 C 选项。

藏

纠

45.(选择题)

期货从业人员被迫执行违法违规指令，在()情况下可以从轻、减轻或者免予行政处罚。

A.

辞职的

B.

公开声明的

C.

依法履行了报告义务的

D.

向期货交易所报告的

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查被迫执行违法违规指令的从业人员的处理措施。

因被迫执行违法违规指令而按照《期货从业人员管理办法》的规定履行了报告义务的从业人员，可以从轻、减轻或者免于行政处罚。

故本题选 C 选项。

藏

纠

46.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》期货公司负债与净资产比例的预警指标是()。

A.

150%

B.

180%

C.

120%

D.

100%

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标。

风险监管指标预警标准:

- (1) 净资本不得低于 3600 万元;
- (2) 净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于 120%;
- (3) 净资本与净资产的比例不得低于 24%;
- (4) 流动资产与流动负债的比例不得低于 120%;

(5) 负债与净资产的比例不得高于 120%;

故本题选 C 选项。

藏
纠

47.(选择题)

【乐橙网】期货公司应当缴纳期货投资者保障基金，但在特定情况下经批准可以暂停缴纳，这些特定情形不包括()。

A.

期货公司遭受不可抗力

B.

期货公司当年发生财务亏损

C.

期货公司遭受重大突发市场风险

D.

保障基金总额足以覆盖市场风险

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司可以暂停缴纳期货投资者保障基金的特定情形。

有下列情形之一的，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金：

(1) 保障基金总额足以覆盖市场风险(D 选项不符合题意);

(2) 期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力(AC 选项不符合题意)。

当前款情形消除后，经中国证监会、财政部批准，应当恢复缴纳。 B 选项符合题意，期货公司当年发生财务亏损不属于可以暂停缴纳的特定情形。

故本题选 B 选项。

藏
纠

48.(选择题)

【乐橙网】期货公司与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意“期货交易风险说明书”内容，并由客户签字或者盖章的，对于客户在交易中的损失，()。

A.

承担不超过 30%的赔偿责任

B.

承担不超过 15%的赔偿责任

C.
不应承担赔偿责任

D.
应承担相应的赔偿责任
回答错误
正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为纠纷及其责任。

期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意《期货交易风险说明书》内容，并由客户签字或者盖章，对于客户在交易中的损失，应当依据《民法典》第五百条第三项的规定承担相应的赔偿责任。但是，根据以往交易结果记载，证明客户已有交易经历的，应当免除期货公司的责任。

故本题选 D 选项。

藏
纠

49.(选择题)

【乐橙网】下列单位或者个人，期货公司可以接受其委托进行期货交易的是()。

A.
证券市场禁止进入者

B.
某高校教授

C.
某市商务局

D.
中国证监会派出机构的工作人员
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不得进行期货交易的主体。

期货公司不得接受下列单位和个人的委托，为其进行期货交易：

- (1) 国家机关和事业单位;
- (2) 中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、中国期货业协会工作人员及其配偶;
- (3) 期货公司工作人员及其配偶;
- (4) 证券、期货市场禁止进入者;

(5) 未能提供开户证明材料的单位和个人;

(6) 中国证监会规定的不得从事期货交易的其他单位和个人。

B 选项未在上述规定范围内, 故期货公司可以接受其委托进行期货交易。

故本题选 B 选项。

藏

纠

50.(选择题)

【乐橙网】期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关调查或者采取强制措施的, 期货公司在知悉或者应当知悉之日起()个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

A.

7

B.

5

C.

10

D.

3

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司对管理人员违法违规行为的处理。

期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的, 期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起 3 个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

故本题选 D 选项。

藏

纠

51.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》, 应当由具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计的风险监管报表是()。

A.

年度风险监管报表

B.

月度风险监管报表

C.
周风险监管报表

D.
日风险监管报表
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查应当由具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计的风险监管报表。
期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。
故本题选 A 选项。

藏
纠

52.(选择题)

【乐橙网】标准仓单作为保证金的，期货交易所以充抵日()该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。

A.
前三交易日

B.
前一交易日

C.
前二交易日

D.
当日
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查标准仓单充抵保证金。
标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。
故本题选 B 选项。

藏
纠

53.(选择题)

【乐橙网】在期货公司净资产的基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险

调整后得出的综合性风险监管指标是()。

A.

流动资本

B.

净资本

C.

固定资本

D.

净资产

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管的指标。

期货公司净资本是在净资产基础上,按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。

故本题选 B 选项。

藏

纠

54.(选择题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》的规定,期货公司应当对客户进行()审核。

A.

注册制

B.

登记制

C.

实名制

D.

资料一致登记

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户开户的相关规定。

根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司应当对客户进行实名制审核。

故本题选 C 选项。

藏

纠

55.(选择题)

【乐橙网】侵权与违约竞合的期货纠纷案件，当事人既以违约又以侵权起诉的，以()确定管辖。

A.

违约

B.

侵权

C.

人民法院指定

D.

当事人起诉状中在先的诉讼请求

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货纠纷案件的处理。

侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。当事人既以违约又以侵权起诉的，以当事人起诉状中在先的诉讼请求确定管辖。

故本题选 D 选项。

藏

纠

56.(选择题)

【乐橙网】普通投资者按其风险承受能力从低到高划分类别后，最高的类别是()。

A.

C4

B.

C5

C.

C3

D.

C7

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者适当性制度考前包过押题请咨询微信 S471581546。

经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为 C1(含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5 类。

故本题选 B 选项。

藏

纠

57.(选择题)

【乐橙网】期货公司可以接受()委托为其进行期货交易。

A.

证券市场禁止进入者

B.

某事业单位的工作人员

C.

中国期货业协会的工作人员

D.

某国家机关

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

根据《条例》《期货公司监督管理办法》有关规定，期货公司不得接受下列单位和个人的委托，为其进行期货交易：

(1) 国家机关和事业单位；

(2) 中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、中国期货业协会工作人员及其配偶；

(3) 期货公司工作人员及其配偶；

(4) 证券期货市场禁止进入者；

(5) 未能提供开户证明材料的单位和个人；

(6) 中国证监会规定的不得从事期货交易的其他单位和个人。

故本题选 B 选项。

藏

纠

58.(选择题)

【乐橙网】期货交易实行客户交易编码制度，客户与编码的对应关系是()。

A.

一对一

B.

一对多

C.

多对一

D.

多对多

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

期货交易实行客户交易编码制度，会员和客户应当遵守一户一码制度，不得混码交易。

故本题选 A 选项。

藏

纠

59.(选择题)

会员制期货交易所会员大会的常设机构是()。

A.

监事会

B.

专业委员会

C.

理事会

D.

董事会

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的法人治理。

期货交易所设理事会，每届任期 3 年。理事会是会员大会的常设机构，对会员大会负责。
故本题选 C 选项。

藏
纠

60.(选择题)

【乐橙网】下列期货公司从业人员中，属于《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格
管理办法》所称的经理层人员的是()。

A.
董事长

B.
监事

C.
首席风险官

D.
财务负责人
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经理层人员的范畴。

高级管理人员是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人、营业部负责人
以及实际履行上述职务的人员。期货公司的总经理、副总经理、首席风险官简称经理层人员。

D 选项错误，财务负责人属于高级管理人员，但不属于经理层人员。

故本题选 C 选项。

藏
纠

61.(多选题)

【乐橙网】《期货交易管理条例》明确禁止的行为有()。

A.
欺诈

B.
内幕交易

C.
操纵期货交易价格

D.

在期货交易所、依法批准的其他交易场所之外进行期货交易

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查《期货交易管理条例》明确禁止的行为。

从事期货交易活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。禁止欺诈(A选项符合题意)、内幕交易(B选项符合题意)和操纵期货交易价格(C选项符合题意)等违法行为。期货交易应当在依照规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货交易(D选项符合题意)。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

62.(多选题)

【乐橙网】下列选项中适用《期货从业人员管理办法》的是()。

A.

申请期货从业人员资格

B.

从事期货经营业务的机构任用期货从业人员

C.

期货从业人员从事期货业务

D.

期货公司的设立

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查《期货从业人员管理办法》的适用范围。

ABC选项符合题意，申请期货从业人员资格，期货公司、期货交易所的非期货公司结算会员、期货投资咨询机构、为期货公司提供中间介绍业务的机构等任用期货从业人员，以及期货从业人员从事期货业务的，应当遵守该办法。

D选项不符合题意，期货公司的设立不属于本办法调整。

故本题选 ABC 选项。

藏

纠

63.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的信息包括()。

A.

自然人配偶的基本情况

B.

风险偏好及可承受的损失

C.

投资期限、品种、期望收益等投资目标

D.

收入来源和数额、资产、债务等财务状况

确定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构应当了解投资者的信息。

经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的下列信息：

(1) 收入来源和数额、资产、债务等财务状况 (D 选项符合题意)；

(2) 投资期限、品种、期望收益等投资目标 (C 选项符合题意)；

(3) 风险偏好及可承受的损失 (B 选项符合题意)；

故本题选 BCD 选项。

藏

纠

64.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》下列说法正确的是()。

A.

资产管理计划接受其他资产管理产品参与，证券期货经营机构可以进行转委托，但不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品

B.

证券期货经营机构应当确保在开放期保持适当比例的现金或者其他高流动性金融资产，且限制流动性受限资产投资比例

C.

证券期货经营机构不得将其管理的资产管理计划资产投资于该机构管理的其他资产管理计划

考前包过押题请咨询S471581546

D.

证券期货经营机构不得在资产管理合同中约定管理人根据委托人或其指定第三方的意见行使资产管理计划所持证券的权利

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划的相关内容。

A 选项不符合题意，资产管理计划接受其他资产管理产品参与，证券期货经营机构应当切实履行主动管理职责，不得进行转委托（而不是可以进行转委托），不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。

B 选项符合题意，证券期货经营机构应当确保资产管理计划所投资的资产组合的流动性与资产管理合同约定的参与、退出安排相匹配，确保在开放期保持适当比例的现金或者其他高流动性金融资产，且限制流动性受限资产投资比例。

C 选项不符合题意，证券期货经营机构不得将其管理的资产管理计划资产投资于该机构管理的其他资产管理计划，依法设立的基金由基金资产管理计划以及由国证监会另有规定的除外。

D 选项符合题意，证券期货经营机构应当切实履行主动管理职责，不得在资产管理合同中约定管理人根据委托人或其指定第三方的意见行使资产管理计划所持证券的权利。

故本题选 BD 选项。

藏

纠

65.(多选题)

【乐橙网】未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事的业务活动有()。

A.

非自用不动产投资

B.

为期货交易提供集中履约担保

C.

股票投资

D.

信托投资

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所不得从事的业务活动。

期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资(D选项符合题意)、股票投资(C选项符合题意)、非自用不动产投资(A选项符合题意)等与其职责无关的业务。

B选项错误，期货交易所履行的职责包括为期货交易提供集中履约担保，故B选项并非是期货交易所的禁止行为而是职责。

故本题选ACD选项。

藏

纠

66.(多选题)

【乐橙网】()可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构，代为管理保障基金。

A.

财政部

B.

中国证监会

C.

中国人民银行

D.

期货交易所

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金管理机构的相关内容。

AB选项符合题意，中国证监会、财政部可以指定相关机构作为保障基金管理机构，代为管理保障基金。

故本题选AB选项。

藏

纠

67.(多选题)

【乐橙网】投资者申请成为专业投资者，应当提供的材料有()。

A.

自然人投资者提供最近一个月本人的金融资产证明文件或近三年收入证明、投资经历或工作证明、职业资格证书等

B.

机构投资者提供最近二年的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等

C.

自然人投资者提供最近三个月本人的金融资产证明文件或近三年收入证明、投资经历或工作证明、职业资格证书等

D.

机构投资者提供最近一年的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等

确定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查申请成为专业投资者应当提交的材料。

投资者划分为专业投资者时，投资者提出申请，并提供以下证明材料：

(1)机构投资者提供最近一年的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等(D选项符合题意)；

(2)自然人投资者提供近一个月本人的金融资产证明文件或近3年收入证明、投资经历或工作证明、职业资格证书等(A选项符合题意)。

故本题选AD选项。

藏

纠

68.(多选题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司发生下列情况时，期货交易所应当及时通知中国期货保证金监控中心的有()。

A.

会员分级结算关系变更

B.

会员资格转让

C.

会员号变更

D.

交易编码申请权限受到期货交易所限制

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所需通知监控中心的情形。

期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让或者交易编码申请权限受到期货交易所限制时，期货交易所应当将有关情况及时通知监控中心。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

69.(多选题)

【乐橙网】期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》的，中国证监会及其派出机构可以采取以下措施()。

A.

出具警示函

B.

给予纪律惩戒

C.

监管谈话

D.

责令改正

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违规的，证监会可采取的监管措施。

期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

故本题选 ACD 选项。

藏

纠

70.(多选题)

【乐橙网】下列期货公司人员中，应当每两年参加一次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训的有()。

A.

独立董事

B.

首席风险官

C.

董事长

D.

总经理

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查每两年参加一次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训的人员。

期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员和取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，应当至少每 2 年参加 1 次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书。

高级管理人员，是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官，财务负责人、营业部负责人以及实际履行上述职务的人员。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

71.(多选题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定，证券公司不得从事的行为包括()。

A.

代客户接收、保管或者修改交易密码

B.

利用客户的交易编码进行期货交易

C.

代客户进行期货交易

D.

代客户下达交易指令

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司为期货公司提供中间介绍业务的禁止行为。

证券公司不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

72.(多选题)

【乐橙网】下列关于实行会员分级结算制度的期货交易所的表述中，正确的有()。

A.

期货交易所对结算会员和非结算会员收取结算担保金

B.

结算会员对与其签订结算协议的非结算会员结算，收取和追收保证金

C.

期货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金

D.

期货交易所应当向结算会员收取结算担保金

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查实行会员分级结算制度的期货交易所的相关规定。

实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向结算会员收取结算担保金(A选项不符合题意)。期货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金(C选项符合题意)，以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任，以及采取其他相关措施(D选项符合题意);对非结算会员的结算、收取和追收保证金(B选项符合题意)、代为承担违约责任，以及采取其他相关措施，由结算会员执行。

故本题选 BCD 选项。

藏

纠

73.(多选题)

【乐橙网】根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(二)》，期货公司为债务人的，债权人可以请求人民法院冻结、划拨的资金或者有价值证券有()。

A.

期货公司自有账户中的资金

B.

客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价值证券

C.

客户在期货公司保证金账户中的资金

D.

属于期货公司自有的有价证券

确 定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨账户中资金或者有价证券的相关情形。

BC 选项不符合题意，期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持：

(1)客户在期货公司保证金账户中的资金；

(2)客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券。

AD 选项符合题意，期货公司为债务人，期货公司有除保证金和结算准备金外的其他财产的，人民法院应当依法先行冻结、查封、执行期货公司的其他财产。

故本题选 AD 选项。

藏

纠

74.(多选题)

【乐橙网】期货交易所履行的职责有()。

A.

为期货交易提供集中履约担保

B.

组织并监督交易、结算和交割

C.

设计合约，安排合约上市

D.

提供交易的场所、设施和服务

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所履行的职责。

期货交易所履行下列职责：

(1)提供交易的场所、设施和服务(D 选项正确)；

(2)设计合约，安排合约上市(C 选项正确)；

(3)组织并监督交易、结算和交割(B 选项正确)；

(4)为期货交易提供集中履约担保(A 选项正确)；

(5)按照章程和交易规则对会员进行监督管理；

(6)国务院期货监督管理机构规定的其他职责。

故本题选 ABCD 选项。

藏
纠

75.(多选题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》证券公司与期货公司应当独立经营，对下列内容进行分开隔离的有()。

A.

经营场所

B.

人员

C.

期货行情信息、交易设施

D.

财务

确定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司与期货公司独立经营，需保持隔离的内容。

证券公司与期货公司应当独立经营，保持财务、人员、经营场所等分开隔离。C 选项错误，期货行情信息、交易设施是证券公司受期货公司委托从事介绍业务应当提供的服务。

故本题选 ABD 选项。

藏
纠

76.(多选题)

【乐橙网】根据《期货交易管理条例》下列情况中属于操纵期货交易价格的行为有()。

A.

单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的

B.

蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易的

C.

以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的

D.

为影响期货市场行情囤积现货的

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查操纵期货交易价格的行为。

任何单位或者个人有下列行为之一，操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款：

(1)单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的(A选项正确)；

(2)蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的(B选项正确)；

(3)以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的(C选项正确)；

(4)为影响期货市场行情囤积现货的(D选项正确)；

(5)国务院期货监督管理机构规定的其他操纵期货交易价格的行为。

故本题选ABCD选项。

藏

纠

77.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，应当告知的信息包括()。

A.

可能直接导致本金亏损的事项

B.

可能直接导致超过原始本金损失的事项

C.

因经营机构的业务或者财产状况变化，影响客户判断的重要事由

D.

限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，应当告知的信息。

经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，应当告知下列信息：

- (1)考前包过押题请咨询微信 S471581546 可能直接导致本金亏损的事项(A 选项正确);
- (2)可能直接导致超过原始本金损失的事项(B 选项正确);
- (3)因经营机构的业务或者财产状况变化，可能导致本金或者原始本金亏损的事项;
- (4)因经营机构的业务或者财产状况变化，影响客户判断的重要事由(C 选项正确);
- (5)限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容(D 选项正确);
- (6)适当性匹配意见。

故本题选 ABCD 选项。

藏
纠

78.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》，对于实行会员分级结算制度的交易所的全面结算会员期货公司，其首席风险官应当监督检查的事项包括()。

A.

是否建立健全和有效执行期货公司客户保证金安全存管制度

B.

是否建立并有效执行与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度

C.

是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益

D.

是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官应当监督检查的事项。

对于取得实行会员分级结算制度的交易所的全面结算业务资格的期货公司，首席风险官还应当监督检查以下事项：

- (1)是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，并有效执行(B 选项符合题意);
- (2)是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益(C 选项符合题意);
- (3)是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况(D 选项符合题意)。

首席风险官应当对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查，并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立健全和有效执行

期货公司客户保证金安全存管制度(A 选项符合题意)。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

79.(多选题)

【乐橙网】期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下()账户中的资金或者有价证券的，人民法院不予支持。

A.

属于期货公司自有的有价证券

B.

客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券

C.

期货公司自有账户中的资金

D.

客户在期货公司保证金账户中的资金

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保证金账户。

期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持：

(一) 客户在期货公司保证金账户中的资金；

(二) 客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券。

故本题选择 BD 选项。

藏

纠

80.(多选题)

【乐橙网】下列关于会员制期货交易所会员大会的表述中，正确的有()。

A.

会员大会决定会员的接纳和退出

B.

会员制期货交易所会员大会由全体会员组成

C.

会员大会是会员制期货交易所的权力机构

D.

会员制期货交易所设会员大会

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所会员大会的组织架构。

会员制期货交易所设会员大会（D选项符合题意）。会员大会是期货交易所的权力机构（C选项符合题意），由全体会员组成（B选项符合题意）。

A选项表述错误，理事会决定会员的接纳和退出。

故本题选 BCD 选项。

藏

纠

81.(多选题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》下列投资者中经营机构每年必须进行回访的有()。

A.

购买或接受高风险产品或服务的普通投资者

B.

购买或接受高风险产品或服务的专业投资者

C.

生活来源主要依靠积蓄或社会保障的普通投资者

D.

中国证监会、中国期货业协会和经营机构认为必要的投资者

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构每年必须进行回访的投资者类型。

ACD选项正确，经营机构应当建立健全回访制度，由从事销售推介业务以外的人员，以电话、电邮、信函、短信等适当方式，每年抽取一定比例进行适当性回访。

对于下列普通投资者，经营机构应当进行回访：

(1)生活来源主要依靠积蓄或社会保障的；

(2)购买或接受高风险产品或服务的；

(3)中国证监会、协会和经营机构认为必要的其他投资者。

B 选项错误，购买或接受高风险产品或服务的专业投资者，不属于经营机构应回访的投资者范畴。

故本题选 ACD 选项。

藏

纠

82.(多选题)

【乐橙网】按照《最高人民法院关于审理期货纠纷若干问题的规定》，一审期货纠纷案件由()管辖。

A.

高级人民法院根据需要确定的部分基层人民法院

B.

中级人民法院

C.

任一基层人民法院

D.

高级人民法院

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货纠纷案件的管辖主体。

期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。

故本题选 AB 选项。

藏

纠

83.(多选题)

【乐橙网】期货公司提供交易咨询服务时，应当向客户()。

A.

提示潜在的市场变化和投资风险

B.

明示有无利益冲突

C.

不得就市场行情做出确定性判断

D.

强调高风险和高收益的关系

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

🔔关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司提供交易咨询服务。

期货公司提供交易咨询服务时，应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险，不得就市场行情做出确定性判断。

故本题选 ABC 选项。

藏

纠

84.(多选题)

【乐橙网】依法能够对证券公司的中间介绍业务活动实行监督管理的主体包括()。

A.

中国证监会派出机构

B.

中国期货业协会

C.

中国证监会

D.

中国证券业协会

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

🔔关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对证券公司的中间介绍业务活动实行监督管理的主体。

AC 选项正确，中国证券监督管理委员会及其派出机构依法对证券公司的介绍业务活动实行监督管理。

BD 选项错误，中国期货业协会及证券业协会等相关自律性组织依法对介绍业务活动实行自律管理。

故本题选 AC 选项。

藏

纠

85.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，下列关于期货提供风险管理服务

的表述中，正确的有()。

A.

期货公司可以基于市场发展的需要，适当夸大期货的风险管理功能

B.

期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力

C.

期货公司应当为客户提供有针对性的风险管理咨询或者培训

D.

期货公司应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程
确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货提供风险管理服务的相关内容。

期货公司提供风险管理服务时，应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程（D选项符合题意），提供有针对性的风险管理咨询或者培训（C选项符合题意），不得夸大期货的风险管理功能（A选项不符合题意）。期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力（B选项符合题意）。

故本题选择 BCD 选项。

藏

纠

86.(多选题)

【乐橙网】期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得从事的行为有()。

A.

利用期货投资咨询活动操纵期货交易价格、进行内幕交易

B.

向客户约定分享收益或共担风险

C.

接受客户委托代为从事期货交易

D.

应当针对客户期货投资咨询具体服务需求，揭示期货市场风险
确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务及其监管。

期货公司从事期货投资咨询业务，应当与客户签订服务合同，明确约定服务内容、收费标准及纠纷处理方式等事项。期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，不得有下列行为：

- (1) 向客户作出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺；
- (2) 以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务；
- (3) 对价格涨跌或者市场走势做出确定性的判断；
- (4) 用向客户提供投资建议谋取不正当利益；
- (5) 利用期货投资咨询活动传播虚假、误导性信息；
- (6) 以个人名义收取服务报酬；
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

故本题选 ABC 选项。

藏
纠

87.(多选题)

【乐橙网】期货交易所应当定期向中国证监会履行的报告义务包括()。

- A.
年度工作报告
- B.
季度工作报告
- C.
年度财务报告
- D.
月度财务报告

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查重大事项报告。

期货交易所应当向中国证监会履行下列报告义务：

- (1) 每一年度结束后 4 个月内提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度财务报告；
- (2) 每季度结束后 15 日内、每一年度结束后 30 日内提交有关经营情况和有关法律、行政法规、规章、政策执行情况的季度和年度工作报告；
- (3) 中国证监会规定的其他事项。

故本题选 ABC 选项。

藏
纠

88.(多选题)

【乐橙网】期货公司总经理应当()。

A.

认真执行董事会决议

B.

确保经营业务的稳健运行

C.

确保客户保证金安全完整

D.

重点关注中小股东的利益

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查行为规则。

期货公司总经理应当认真执行董事会决议，有效执行公司制度，防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和客户保证金安全完整。副总经理应当协助总经理工作，忠实履行职责。

故本题选 ABC 选项。

藏

纠

89.(多选题)

【乐橙网】期货公司股东不得从事的行为有()。

A.

滥用权利

B.

占用期货公司资产

C.

挪用期货公司客户保证金

D.

损害期货公司和客户的合法权益

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司股东不得从事的行为。

期货公司的股东、实际控制人和其他关联人不得滥用权利(A选项符合题意),不得占用期货公司资产(B选项符合题意)或者挪用客户资产(C选项符合题意),不得侵害期货公司、客户的合法权益(D选项符合题意)。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

90.(多选题)

【乐橙网】实行会员分级结算制度的期货交易所向()收取保证金。

A.

全面结算会员

B.

交易结算会员

C.

非结算会员

D.

特别结算会员

确定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查实行会员分级结算制度的期货交易所收取保证金的制度。

实行会员分级结算制度的期货交易所只向结算会员收取保证金。结算会员由交易结算会员(B选项符合题意)、全面结算会员(A选项符合题意)和特别结算会员(D选项符合题意)组成。

本题选择 ABD 选项。

藏

纠

91.(判断题)

【乐橙网】根据《期货交易所管理办法》，经中国证监会批准设立的期货交易所，应当标明“商品交易所”或者“期货交易所”字样。其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的设立、变更与终止。

《期货交易所管理办法》规定:经中国证监会批准设立的期货交易所,应当标明"商品交易所"或者"期货交易所"字样。其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。

故本题表述正确。

藏

纠

92.(判断题)

【乐橙网】期货公司应当有效执行期货投资咨询业务管理制度中的客户回访与投诉规定,明确客户回访与投诉的内容、要求、程序,及时、妥善处理客户投诉事项。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务管理制度中的客户回访与投诉事项。

期货公司应当有效执行期货投资咨询业务管理制度中的客户回访与投诉规定,明确客户回访与投诉的内容、要求、程序,及时、妥善处理客户投诉事项。

故本题表述正确。

藏

纠

93.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》,普通投资者与经营机构发生纠纷的,普通投资者应当提供相关资料,证明其已向经营机构履行相关义务。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查法律责任与纠纷解决。

经营机构履行适当性义务存在过错并造成投资者损失的，应当依法承担相应法律责任。经营机构与普通投资者发生纠纷的，经营机构（并非普通投资者）应当提供相关资料，证明其已向投资者履行相应义务。

故本题表述错误。

藏

纠

94.(判断题)

【乐橙网】期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以公司的名义为客户进行期货交易，交易结果由公司承担。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司从事经纪业务的相关规定。

期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户（而不是公司）承担。

故本题表述错误。

藏

纠

95.(判断题)

【乐橙网】根据《期货交易管理条例》，期货交易所的管理办法由国务院制定。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

考前包过押题请咨询S471581546

本题考查部门规章。

中国证监会作为国务院期货监督管理机构，为贯彻执行《条例》，制定了《期货交易所管理办法》《期货公司监督管理办法》《期货从业人员管理办法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》等一系列部门规章。

故本题表述错误。

藏

纠

96.(判断题)

【乐橙网】期货公司应当建立并完善相关制度，为首席风险官独立、有效地履行职责提供必要的条件。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的任免。

期货公司应当建立并完善相关制度，为首席风险官独立、有效地履行职责提供必要的条件。

故本题表述正确。

藏

纠

97.(判断题)

【乐橙网】根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》，期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定。

期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任。

故本题表述正确。

藏
纠

98.(判断题)

【乐橙网】根据《期货交易管理条例》，客户的交易指令应当明确、全面。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易指令的执行。

根据《期货交易管理条例》，客户的交易指令应当明确、全面。

故本题表述正确。

藏
纠

99.(判断题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则》，期货从业人员应当加强业务知识更新，接受后续职业培训，保持并不断提高专业胜任能力。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的执业行为准则。

从业人员应当加强业务知识更新，接受后续职业培训，保持并不断提高专业胜任能力。

故本题表述正确。

藏
纠

100.(判断题)

【乐橙网】在任何情况下，期货从业人员都不得兼任可能导致与现任职务产生潜在利益冲突的其他组织的职务。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员执业行为准则。

除所在机构同意外，期货从业人员不得兼任导致或者可能导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务。并非任何情况下。

故本题表述错误。

藏

纠

101.(判断题)

【乐橙网】我国期货法规和自律规则构建了由中国证监会、证监会派出机构、中国期货业协会、期货交易所、期货市场监管中心共同组成的"五位一体"的监管信息共享机制。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货市场运行监测监控。

以适应事中事后监管为目的，构建起中国证监会、地方证监局、期货交易所、监控中心、中国期货业协会"五位一体"监管信息共享机制，建立风险研判沟通会商机制。

故本题表述正确。

藏

纠

102.(判断题)

【乐橙网】期货公司可以直接或者采取设立子公司的形式，从事私募资产管理业务。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理业务。

期货公司可以自身或者设立子公司的形式，从事私募资产管理业务。

故本题表述正确。

藏

纠

103.(判断题)

【乐橙网】期货交易应当采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易。

所谓期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。

故本题表述正确。

藏

纠

104.(判断题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种，应当征求国务院有关部门的意见。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查重大事项审批。

《条例》规定，中国证监会批准期货交易所上市新的交易品种，应当征求国务院有关部门的意见。同时，每个期货品种都有若干期货合约，期货交易所上市、修改或者终止合约，应当事前向中国证监会报告。

故本题表述正确。

藏

纠

105.(判断题)

【乐橙网】期货交易所上市、修改或者终止合约，应当事前向中国证监会报告。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查重大事项审批考前包过押题请咨询微信 S471581546。

《条例》规定，中国证监会批准期货交易所上市新的交易品种，应当征求国务院有关部门的意见。同时，每个期货品种都有若干期货合约，期货交易所上市、修改或者终止合约，应当事前向中国证监会报告。

故本题表述正确。

藏

纠

106.(判断题)

【乐橙网】经中国期货业协会批准，期货公司可以从事期货自营业务。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司业务。

期货公司禁止从事自营业务。

故本题表述错误。

藏

纠

107.(判断题)

【乐橙网】客户、自营会员为债务人的，人民法院可以对其保证金、持仓依法采取保全措施。
()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保全和执行。

客户、自营会员为债务人的，人民法院可以对其保证金、持仓依法采取保全和执行措施。
故本题表述正确。

藏
纠

108.(判断题)

【乐橙网】期货公司分类监管评审委员会由中国证监会、期货交易所和中国期货业协会的代表组成。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司分类评价制度。

中国证监会设立期货公司分类监管评审委员会，负责评审等事宜。评审委员会由中国证监会、各期货交易所、中国期货市场监控中心、中国期货业协会相关人员组成。

故本题表述错误。

藏
纠

109.(判断题)

【乐橙网】期货交易所应当对违反期货交易所交易规则及其实施细则的行为制定查处办法，并事前向中国证监会报告。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的监管要求。

期货交易所应当对违反期货交易所交易规则及其实施细则的行为制定查处办法，并事前向中国证监会报告。

故本题表述正确。

藏

纠

110.(判断题)

【乐橙网】为期货公司提供中间介绍业务的证券公司中从事期货经营业务的管理人员和专业人员不属于《期货从业人员管理办法》规定的期货从业人员。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的定义。

《期货从业人员管理办法》规定，本办法所称期货从业人员中包括:为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员。证券公司属于为期货公司提供中间介绍业务的机构。

故本题表述错误。

藏

纠

111.(不定项选择题)

【乐橙网】资产管理计划完成备案前可以开展以现金管理为目的，投资于()等中国证监会认可的投资品种的投资活动。

A.

银行定期存款

B.

政策性金融债

C.

国债

D.

货币市场基金

确定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划可投资的品种。

资产管理计划完成备案前不得开展投资活动，以现金管理为目的，投资于银行活期存款（并非银行定期存款，A选项不符合题意）、国债（C选项符合题意）、中央银行票据、政策性金融债（B选项符合题意）、地方政府债券、货币市场基金（D选项符合题意）等中国证监会认可的投资品种的除外。

故本题选 BCD 选项。

藏

纠

112.(不定项选择题)

【乐橙网】甲期货交易所欲委任李某做中层管理人员，根据《期货交易所管理办法》的相关规定，甲期货交易所就该事项向中国证监会报告的期限是()。

A.

决定之日起 5 日内

B.

决定之日起 15 日内

C.

决定之日起 10 日内

D.

决定之日起 30 日内

确定

回答错误

正确答案

C

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所任免中层管理人员的相关规定。

期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起 10 日内向中国证监会报告。

故本题选 C 选项。

藏
纠

113.(不定项选择题)

【乐橙网】期货公司的股东甲，在公司设立时出资 3000 万元，公司设立不久后又将 3000 万元抽回。针对甲的此种行为，国务院期货监督管理机构应当责令其()，并可责令其转让所持期货公司的股权。

A.
就地解散

B.
缴纳罚款

C.
停业整顿

D.
限期改正

确 定
回答错误
正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，中国证监会应当责令其限期改正，并可责令其转让所持期货公司的股权。

故本题选 D 选项。

藏
纠

114.(不定项选择题)

【乐橙网】()有下列情形之一的，应当认定期货经纪合同无效。

A.
没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的

B.
违反法律禁止性规定的

C.
违反法规禁止性规定的

D.

不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查无效合同纠纷及其责任。

有下列情形之一的，应当认定期货经纪合同无效：

(一)没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的；

(二)不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的；

(三)违反法律、法规禁止性规定的。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

115.(不定项选择题)

【乐橙网】某外地期货公司欲在北京发展业务，委派王某任北京业务部经理。王某创业一段时间后，感到开展业务艰难。于是凭借期货公司经理的身份，引诱许多客户与其个人签署了“委托理财协议”，由其封闭运作一年，承诺保底和高额回报。王某又代客户签字，办理了与期货公司的开户手续，公司为客户出具了保证金收据。半年以后，交易状况并不好，王某便将这些客户剩余的资金提走，逃之夭夭。客户在封闭期满后，发现这个情况，纷纷找期货公司要钱。下列关于赔偿办法正确的是()。

A.

期货公司和客户签署“委托理财协议”，属于法律禁止性的规定，因此期货合同无效，应全额赔偿客户损失

B.

因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担

C.

期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80%

D.

期货公司先赔偿客户的损失，然后对王某追索

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为纠纷及其责任。

因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的,应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担。期货公司接受客户全权委托进行期货交易的,对交易产生的损失,承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的 80%,法律、行政法规另有规定的除外。

故本题选 BCD 选项。

藏
纠

116.(不定项选择题)

【乐橙网】对经过整改仍未达到持续性经营规则要求,严重影响正常经营的期货公司,中国证监会可以采取以下()措施。

A.

撤销其部分或者全部期货业务许可

B.

关闭其分支机构

C.

停止批准新增业务或者分支机构

D.

限制转让财产或者在财产上设定其他权利

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

对经过整改仍未达到持续性经营规则要求,严重影响正常经营的期货公司,中国证监会有权撤销其部分或者全部期货业务许可、关闭其分支机构。

故本题选 AB 选项。

藏
纠

117.(不定项选择题)

【乐橙网】甲期货交易所新招了一批员工,经过公司测试和培训,从中挑选了一名表现出色的人作为交易所的中层管理人员,根据规定,该人员的任免要向()报告。

A.

期货业协会

B.

中国证监会

C.

期货交易所理事会

D.

中国证监会派出机构

确 定

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的法人治理。

期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起 10 日内向中国证监会报告。

故本题选 B 选项。

藏

纠

118.(不定项选择题)

【乐橙网】小张于 2015 年 5 月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年 9 月，小张发现该期货公司在经营中存在风险隐患，于是小张依法对其进行质询和调查，但是该期货公司认为这是本公司的商业秘密，小张不宜进一步调查，小张盛怒之下遂提出辞职。根据规定，甲期货公司的做法属于()。

A.

限制、阻挠了小张履行职责

B.

是正确的

C.

不信任小张

D.

辞退小张

确 定

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查职责与履职保障。

期货公司董事、高级管理人员、各部门应当支持和配合首席风险官的工作，不得以涉及商业秘密或者其他理由限制、阻挠首席风险官履行职责。

故本题选 A 选项。

藏

纠

119.(不定项选择题)

【乐橙网】下列关于拟设立期货公司业务范围的表述，正确的是()。

A.

经中国证监会批准，公司可以既从事商品期货经纪业务，又从事金融期货经纪业务

B.

不得从事或者变相从事期货自营业务

C.

从事金融期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格

D.

从事商品期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格

确定

回答错误

正确答案

BC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查设立期货公司的业务范围。

A 选项错误，C 选项正确，期货公司从事金融期货经纪、境外期货经纪、期货投资咨询的，应当取得相应业务资格。A 选项中"经中国证监会批准"与原文不符。

B 选项正确，期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。

D 选项错误，《期货公司监督管理办法》规定，按照本办法设立的期货公司，可以依法从事商品期货经纪业务。即从事商品期货经纪业务无需在公司成立后申请业务资格。

故本题选 BC 选项。

藏

纠

120.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司任命朱某为本公司的首席风险官。下列关于朱某开展工作的做法中，正确的是()。

A.

参加、列席相关会议

B.

与为期货公司提供审计服务的机构的有关人员进行谈话

C.

对侵害客户合法权益的指令予以拒绝，必要时，应向股东会报告上述情况

D.

保存工作底稿和工作记录，相关记录在整改问题完全解决后方可销毁

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查行为规范。

首席风险官开展工作应当制作并保留工作底稿和工作记录,真实、充分地反映其履行职责情况。工作底稿和工作记录应当至少保存 20 年。首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝;必要时,应当及时向公司住所地中国证监会派出机构报告。

A、B 项属于首席风险官可享有的职权。

故本题选 AB 选项。

藏

纠

121.(不定项选择题)

【乐橙网】期货公司董事长、总经理辞职,或者被认定为不适当人选而被解除职务,或者被撤销任职资格的, ()。

A.

期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计

B.

自其离任之日起 3 个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案

C.

自其离任之日起 6 个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案

D.

期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的律师事务所对其进行离任审计

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不适当人员。

期货公司董事长、总经理辞职,或者被认定为不适当人选而被解除职务,或者被撤销任职资格的,期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计,并自其离任之日起 3 个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案。

故本题选 AB 选项。

藏

纠

122.(不定项选择题)

【乐橙网】甲是某期货公司职员,明知乙是恐怖活动组织的成员,仍通过期货交易帮助乙掩

盖其筹集的用于恐怖活动的资金的性质。甲的行为属于()。

A.
资助恐怖活动罪

B.
参加恐怖组织罪

C.
洗钱罪

D.
不构成犯罪

确 定

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查违法行为的分类。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质。

故本题选 C 选项。

藏

纠

123.(不定项选择题)

【乐橙网】吴某为某期货公司客户，因工作原因无法亲自进行交易，在该公司营业部经理推荐下，将交易全权委托给营业部员工丁某，不久，吴某发现其账户亏损 10 万元，遂向法院提起了诉讼，按照双方期货经纪合同约定，发生纠纷由合同履行地人民法院管辖，吴某应向()提起诉讼。

A.
吴某住所地中级人民法院

B.
营业部住所地中级人民法院

C.
期货公司住所地高级人民法院

D.
期货交易所住所地高级人民法院

确 定

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货合同的履行地和期货纠纷案件的管辖。

在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的,该分支机构住所地为合同履行地。期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。

根据题干,吴某在期货公司营业部进行期货交易,合同履行地为营业部住所地;产生纠纷案件,应向营业部住所地中级人民法院提起诉讼。

故本题选 B 选项。

藏

纠

124.(不定项选择题)

【乐橙网】期货公司在明知客户张某保证金不足的情况下,允许张某进行期货交易,并从中获利 5 万元,该期货公司应受到的处罚是()。

A.

没收违法所得,并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款

B.

没收违法所得,并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款

C.

处以 10 万元以上 20 万元以下的罚款

D.

吊销期货业务许可证

确 定

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的处理措施。

B 选项正确,期货公司允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的,并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。

A、C 选项错误,题干中期货交易所允许客户保证金不足进行交易并从中获利 5 万元,违法所得不足 10 万元。A、C 选项中的罚款金额均与原文不符。

D 选项错误,题干中期货交易所允许客户保证金不足进行交易并从中获利 5 万元,情形不能归为严重情形,故吊销期货业务许可证不能适用。

故本题选 B 选项。

藏
纠

125.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末财务报表显示，公司资产总额为 5000 万元，负债总额(不含客户权益)为 2000 万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为 600 万元，负债调整值为 300 万元。该公司期末净资本为()万元。

- A.
2700
- B.
2600
- C.
2900
- D.
2000

确 定
回答错误
正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标。

期货公司净资本是在净资产基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。净资本的计算公式为:净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-/+其他调整项。则该公司的净资本=(5000-2000)-600+300=2700(万元)。

故本题选 A 选项。

藏
纠

126.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司注册资本为 8000 万元，甲公司出资 480 万元，为其第五大股东，下列关于期货公司与甲公司关系的表述，错误的是()。

- A.
甲公司在该期货公司进行期货交易，期货公司可以适当降低风险管理要求
- B.
期货公司不得向甲公司做出最低收益的承诺，但可以做出最低分红的承诺
- C.
期货公司不得向甲公司提供融资

D.

因甲公司不是控股股东，经股东会批准，期货公司可以向其提供担保

确 定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司与股东的关系。

A 选项错误，期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供服务的，不得降低风险管理要求。

B 选项错误，期货公司及其从业人员从事资产管理业务，不得向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺。选项中最低分红的承诺同样属于最低收益承诺的范畴。

C 选项正确，D 选项错误，期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保。

故本题选 ABD 选项。

藏

纠

127.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末财务报表和风险监管报表显示，其净资本为 6000 万元，中国证监会派出机构在对该公司报表进行非现场检查时发现存在以下问题:第一，公司未充分计提资产减值准备，按照规定应补提 300 万元;第二，公司未准确计提预计负债，按照规定应补提 150 万元，在针对上述问题进行调整后，该公司的股东净资本为()万元。

A.

5550

B.

5700

C.

6000

D.

6450

确 定

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标。

期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性、预计负债确认的完整性进行专项说明;有证据表

明期货公司未能充分计提资产减值准备或未能准确确认预计负债的,中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资产金额。因此,调整后该公司的股东净资产=6000-300-150=5550(万元)。

故本题选择 A 选项。

藏
纠

128.(不定项选择题)

【乐橙网】某公司拟注册期货公司,注册资本为 1 亿元,其中包括人民币 7000 万元和 3000 万元的其他公司股权。根据以上事实,下列选择中正确的有()。

A.

方案不符合规定,注册资本低于最低限额

B.

方案不符合规定,货币出资比例低于标准

C.

方案不符合规定,注册资本必须全部是货币资本

D.

方案不符合规定,股权不是期货公司经营必需的非货币资本

确定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查申请设立期货公司的相关内容。

A 选项表述错误,《期货公司监督管理办法》对设立期货公司的条件进一步作了补充,要求注册资本不低于人民币 1 亿元;该求偶公司注册资本 1 亿元,符合规定。

BD 选项表述正确,C 选项表述错误,注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资,货币出资比例不得低于 85%。

本题中,该公司货币出资比例为 $7000/10000=70\%$,低于 85%,故出资方案不符合规定。

故本题选 BD 选项。

藏
纠

129.(不定项选择题)

【乐橙网】张华担任某期货公司业务主管,对自己与公司客户及公司领导之间的关系有如下认识,其中,正确的是()。

A.

为和其他公司争夺客户,可许诺投资者较低的手续费,但绝不能低于经营成本

B.

本单位管理人员发出违法违规指令的，应当予以抵制，并向公司控股股东报告

C.

客户有不合理要求时，不能迎合，不能为客户利益而损害所在机构的合法利益

D.

如果发现客户有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向公司报告，并注意防范投资者的信用风险

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的执业行为准则。

从业人员应当严格自律、洁身自好：

（1）对机构管理人员所发出的违法违规指令，从业人员应当予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告(B选项不符合题意)。

（2）从业人员发现投资者有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向所在机构报告，并注意防范投资者的信用风险(D选项符合题意)。

（3）从业人员不得迎合投资者的不合理要求，不得为了投资者利益而损害社会公共利益、所在机构的合法利益或者他人的合法权益(C选项符合题意)。

（4）提倡同业公平竞争，严禁从业人员以排挤竞争对手为目的，低于经营成本或行业自律标准收取手续费(A选项不符合题意)。

故本题选 CD 选项。

藏

纠

130.(不定项选择题)

【乐橙网】甲是某期货公司的客户，如果该期货公司进行混码交易，但可证明已按照甲的交易指令入市交易的，则对交易中的损失()。

A.

甲、期货公司各承担一部分

B.

期货交易所承担部分

C.

完全由期货公司承担

D.

完全由甲承担

确 定

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为责任的承担者。

期货公司进行混码交易的，客户不承担责任，但期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令入市交易的，客户应当承担相应的交易结果。D 选项符合题意，已经按照客户甲的交易指令入市交易了，所以损失由客户甲完全承担。

故本题选 D 选项。

考前包过押题请咨询S471581546